

PEDIDO DE VALIDAÇÃO TÉCNICA

Validações de CNAE

Quatro dúvidas que precisam de quem faz na prática, em BH

DATA

18 de setembro de
2026

BLOCOS

6, cada um com
pergunta

LEITURA COM

Contabilidade
parceira

PAPEL DELE

validação técnica

● travado

● estimativa / placeholder

● pendente ou frágil

Legalizai · Legalize Digital
número sem fonte não entra

Como ler este documento

Somos uma contabilidade digital em construção, com foco em **microempresa de prestação de serviço, optante pelo Simples Nacional, sediada em Belo Horizonte**. Estamos montando a lista de atividades (CNAE) que conseguimos atender com segurança do início ao fim: abrir a empresa, emitir a nota e apurar o imposto certo todo mês.

Chegamos a **80 CNAEs** por um método próprio, com fonte legal em cada critério. Restaram **quatro dúvidas** que não se resolvem com pesquisa — precisam de quem faz isso na prática, em BH. É o que este documento pede.

Não há urgência de prazo. O que importa é a resposta estar certa, e sabermos em que ela se apoia.

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | Como chegamos aos 80, para você conferir o raciocínio | 4 | Dois documentos que não conseguimos obter |
| 2 | Cinco atividades que parecem entrar, e queremos confirmar | 5 | Uma confirmação de entendimento |
| 3 | Sete atividades travadas na definição do anexo | 6 | Resumo do que precisamos |

Como chegamos aos 80, para você conferir o raciocínio

Partimos dos **1.332 CNAEs** da tabela do IBGE e aplicamos sete filtros em sequência, cada um com base legal:

1.332	todos os CNAEs da CNAE 2.3 (IBGE)
632	só prestação de serviço (comércio e indústria fora)
540	não vedados ao Simples Nacional — Resolução CGSN 140/2018, Anexo VI
523	não ambíguos quanto ao Simples — CGSN 140/2018, Anexo VII
120	baixo risco , com dispensa de vistoria e alvará — Resolução CGSIM 51/2019, Anexo I
94	não exigem registro em conselho profissional — Lei 6.839/1980 e leis de cada conselho
87	não exigem registro setorial federal (CADASTUR, Polícia Federal, Bacen/CVM/SUSEP)
80	destes, os que conseguimos apurar o imposto sem ambiguidade de anexo

Dos 80, **48 também são permitidos ao MEI** (CGSN 140/2018, Anexo XI).

A diferença entre 87 e 80 é o item da seção 3: em sete deles não conseguimos definir com segurança se o imposto cai no Anexo III ou no Anexo V. Enquanto não se define, não sabemos dizer ao cliente quanto ele vai pagar.

O perfil de operação que assumimos em toda a análise: **escritório administrativo, 20 m², 100% remoto, sem atendimento ao público no local, sem estoque, sem manipulação de alimento, sem uso de fogo, sem produto químico**, com 1 a 4 sócios pessoas físicas e sem funcionários na abertura.

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

Algum desses sete filtros está mal formulado, na ordem errada, ou faltando? Existe um critério que você usa na prática e que não aparece aqui?

Cinco atividades que parecem entrar, e queremos confirmar

Estas cinco ficaram de fora da nossa lista por **não constarem** da lista federal de baixo risco (Resolução CGSIM 51/2019). Ao ler o **Decreto Municipal de BH nº 17.245/2019**, encontramos as cinco nominalmente no **Anexo I** — o das atividades dispensadas de Alvará de Localização e Funcionamento.

CNAE	Atividade	Anexo do Simples	MEI
5911-1/01	Estúdios cinematográficos	III	não
5911-1/99	Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de TV n.e.	III	não
5912-0/99	Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de TV n.e.	III	sim
5913-8/00	Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de TV	III	não
8299-7/01	Medição de consumo de energia elétrica, gás e água	III	não

O que já verificamos: as cinco estão no Anexo I do Decreto 17.245/2019, são prestação de serviço, não são vedadas ao Simples, não exigem conselho profissional nem registro setorial federal, e caem no Anexo III de forma fixa.

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

O que **não** conseguimos verificar: o **risco sanitário**. A classificação sanitária de BH está na Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022, e não conseguimos obter os anexos dela (o arquivo público não permite extrair o texto). Também vale registrar que lemos o Decreto 17.245 por uma **cópia de terceiro**, não pelo Diário Oficial.

Para o perfil descrito na seção 1, estas cinco atividades abrem e operam em BH sem exigência prévia de alvará, licença sanitária ou vistoria? Alguma delas tem armadilha que a leitura do decreto não mostra?

Sete atividades travadas na definição do anexo

Estas sete passam em todos os nossos filtros de atendimento. O que nos impede de aceitá-las é outra coisa: **não conseguimos determinar com segurança se a tributação cai no Anexo III ou no Anexo V** da Lei Complementar 123/2006.

São, quase todas, atividades "não especificadas anteriormente" — os CNAEs guarda-chuva, onde a redação da lei não fecha de maneira evidente.

CNAE	Atividade	Já confirmado no Anexo I de BH
5911-1/02	Produção de filmes para publicidade	✓ sim
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	✓ sim
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo n.e.	✓ sim
7410-2/99	Atividades de design não especificadas anteriormente	não localizado
7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n.e.	não localizado
7729-2/99	Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos n.e.	não localizado
8592-9/99	Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente	não localizado

No caso do **5911-1/02**, nossa checagem automática encontrou enquadramento em dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo, o que é justamente o sintoma da dúvida.

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

Por que isso trava a operação, e não é preciosismo: o Anexo III começa em **6%** e o Anexo V em **15,5%**. Além disso, o Anexo V pode migrar para o III quando a folha de pagamento atinge 28% da receita (o Fator R), e o III fixo não. Sem saber em qual anexo a atividade cai, não conseguimos nem dizer o valor da guia, nem orientar o pró-labore.

Para cada um dos sete: qual anexo se aplica, e com base em qual dispositivo da LC 123/2006 (artigo, parágrafo, inciso)? Onde a resposta for "depende", queremos saber **do que** depende, para transformarmos isso em pergunta ao cliente.

Dois documentos que não conseguimos obter

Toda a nossa classificação de risco está apoiada na **Resolução CGSIM nº 51/2019**, que é a norma **federal**. Ao estudar o tema, encontramos que a Lei 13.874/2019 determina que essa lista vale **na ausência de legislação municipal própria** — e Belo Horizonte tem a sua.

Documento	O que classifica	Situação
Decreto Municipal nº 17.245/2019, Anexo I	atividades dispensadas do Alvará de Localização e Funcionamento	obtivemos 111 de 276 itens , por cópia de terceiro
Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022, Anexos I a VII	classificação de risco sanitário em BH (alto, médio, baixo)	não obtivemos

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

Isso não significa que nossa lista esteja errada. Significa que **ainda não sabemos** se está certa para BH. Se a lista municipal for mais restritiva que a federal em algum ponto, existe a chance de termos aceitado uma atividade que na prática trava na abertura — e o cliente descobriria isso depois de já ter contratado e pago.

Você tem acesso a esses dois anexos na íntegra, ou sabe onde obtê-los de forma confiável? E, pela sua experiência de abertura em BH: a classificação municipal costuma divergir da federal a ponto de mudar o resultado?

Uma confirmação de entendimento

Ao cruzar os dados, chegamos a uma conclusão que queremos validar antes de virar regra no nosso sistema.

Encontramos **Agências de viagens (7911-2/00)** e **Operadores turísticos (7912-1/00)** no Anexo I do Decreto 17.245/2019 — ou seja, dispensados de alvará em BH. Ainda assim, mantivemos as duas **fora** da nossa lista, porque exigem cadastro no **CADASTUR**, do Ministério do Turismo.

Nosso entendimento: **dispensa de alvará municipal e habilitação federal são coisas independentes**. Uma atividade pode não precisar de alvará na prefeitura e ainda assim precisar de registro em órgão federal para operar legalmente.

PERGUNTA DE VALIDAÇÃO

O entendimento está correto? E existe algum outro cadastro ou habilitação, federal ou estadual, que costuma passar despercebido nesse tipo de análise e que deveríamos ter na régua?

Resumo do que precisamos

Seção 1	conferir se os sete filtros e a ordem deles fazem sentido
Seção 2	dizer se as cinco atividades entram, para o perfil descrito
Seção 3	definir o anexo (III ou V) das sete travadas, com fundamento
Seção 4	ajudar a obter os dois documentos de BH, ou dizer se divergem na prática
Seção 5	confirmar o entendimento sobre alvará municipal × habilitação federal

Onde a resposta for "não tenho certeza", preferimos ouvir isso e saber o que falta verificar, do que receber uma resposta fechada. Trabalhamos com a regra de que todo número e toda classificação precisam ter uma fonte atrás — e "não sei" é uma resposta que nos serve.